

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov
Zastúpený: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
Sídlo: Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
Telefón : +421/041/422 92 21
E-mail: starostka@hornyvadicov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: KOSTE plus s.r.o.
Sídlo: Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín
Zastúpený: Ing. Ivan Kostelný - konateľ
Oprávnený na rokovanie: Ing. Ivan Kostelný
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK32 0900 0000 0050 7776 7552
IČO: 48324582
DIČ: 2120141540
Tel.: +421 905 631492
E-mail: koste@koste.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
spoločne ako „Zmluvné strany“

čl. II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:

Rekonštrukcia športového ihriska

pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Stavebné práce

(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu cenovej ponuky a položkovitého výkazu výmer, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, (ďalej v texte označovaná aj len ako „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne, v súlade s platnými právnymi predpismi a normami a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi.

čl. III.

Miesto a termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
Prevzatie staveniska : do **5 pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy objednávateľa
Začatie prác: do **15 dní** od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie prác: max. do **06 mesiacov** od protokolárneho prevzatia staveniska.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XII. tejto zmluvy. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom uskutočnenia realizácie kompletného predmetu Zmluvy o dielo sú Horný Vadičov.
 - p. č. 2370/4, 2399/1, 2399/4, 2399/21, 2399/22, 2396/10, 2396/11, 2396/12, 2396/13, 2397/4, 2829/2 k.ú: Horný Vadičov (818526), okres Kysucké Nové Mesto

7. Subdodávateľia :

Názov, sídlo subdodávateľa a osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa :	% z celkovej zákazky	Popis stavebných prác

čl. IV.

Cena predmetu zmluvy

1.Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Platca DPH

Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena spolu s DPH
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov	celok	1	170 482,84	39 211,05	209 693,89

Neplatca DPH

Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena spolu
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov	celok	1	

Slovom: dvestodevät'tisícšesťstodevät'desiattri EUR, osemdesiatdeväť centov

2.V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, t.j. tovary, služby, práce, doklady, dokumenty a pod. súvisiace s naplnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy požadovať od Objednávateľa žiadnu ďalšiu odplatu nad cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku.

čl. V.
Platobné podmienky

1. Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutého finančného príspevku na kapitálové oprávnené výdavky a vlastných finančných prostriedkov, preto sa zmluvné strany dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto zmluvy uhradza objednávateľ aj z poskytnutej dotácie, ktorá je objednávateľovi poskytnutá na základe Zmluvy, uzavretej medzi objednávateľom a Poskytovateľom.
2. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Predloženie prvej faktúry môže byť po preinvestovaní minimálne 50% celkových nákladov zazmluvneného rozpočtu.
4. Záverečná – posledná faktúra bude predložená v maximálnej výške 50% celkových nákladov zazmluvneného rozpočtu po ukončení celého diela a podpísaní preberacieho protokolu prevzatého diela bez závad.
5. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, minimálne v troch vyhotoveniach.
6. Zhotoviteľ súhlasí, že dielo bude financované v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vyhotovených prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa. Splatosť faktúry je uvedená v ods. 2 tohto článku. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania predmetnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
8. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 4 pracovné dni pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
2. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených väd a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis – preberací protokol, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.
3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné k ukončeniu stavebného diela a uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, ak takéto doklady vyplývajú z príslušných právnych predpisov. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania hotového diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 14 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávatel' právo na nasledovné zmluvné pokuty:
 - a. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne a včas), objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - b. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - c. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy zhotoviteľom má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - d. Objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.

Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie Zhotoviteľovi.

2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
3. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávatel'a

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľ'a, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na mieste realizácie predmetu Zmluvy poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálnej práce, a iné.
2. Objednávatel' má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (aj to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávatel'ovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávatel'a uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je

dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

3. Pri vedení stavebného denníka počas realizácie diela sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami zákona č.25/2025 Zb. stavebný zákon a Vyhlášky č. 60/2025.
4. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľ'a, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľ'a, prípadne iný poverený zástupca objednávateľ'a, resp. projektant stavby.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľ'a, prípadne iný poverený zástupca objednávateľ'a, resp. projektant stavby.
6. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
7. Zhotoviteľ je povinný priebežne pri realizácii diela zabezpečiť fotodokumentáciu v takom rozsahu, aby boli všetky práce dostatočne zdokumentované. Týka sa to hlavne takých prác, ktoré budú konštrukčne prekryté. Vyhotovenú fotodokumentáciu v elektronickej podobe predloží ku každej faktúre.

čl. XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľ'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 2 dni,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľ'om v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľ'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
 - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľ'a nedôjde k náprave ani v dodatočne poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa

zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela.

2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, podpisom stavebného dozoru a objednávateľa, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

čl. XIII. Osobitné dojednanie

1. Zhotoviteľ/dodávateľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby;
Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;

Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a
 Orgánom auditu poverené osoby;
 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch
 z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi
 predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.

čl. XIV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok:
 - a. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (<http://crz.gov.sk/>). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ.
 - b. po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľ prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Prijímateľ – objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane - zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.
 - c. všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení odkladacích podmienok.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane dva rovnopisy.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č. 1- Projektová dokumentácia

Príloha č. 2- Nacenený výkaz výmer predložený dodávateľom v procese verejného obstarávania

Príloha č. 6 - Cenová ponuka

Príloha č. 7- Overovacia doložka ohlásenej stavby

V Horné Veličany, dňa 13.11.2015 V Horné Veličany, dňa 13.11.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

kostol plus s.r.o.
Košická 15, 011 01, Veličany
011 15 60
011 15 60
011 15 60

Mgr. Viera Lea Štívková, starostka obce

štatutárny zástupca

